主題精選：無移轉 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 定期土地增值稅
發布日期: 2022-11-29
內文
目前實務上課徵土地增值稅之時機為移轉時，可稱「移轉土地增值稅」，主要依據為土地稅法
及平均地權條例。至於土地法中有規定「定期土地增值稅」，其相關規定與評述如下：
• (一) 時機
1. 無移轉而屆滿十年時 (1)土地增值稅照土地增值之實數額計算，於土地所有權移轉時，或雖
無移轉而屆滿十年時，征收之。 (2)前項十年期間，自第一次依法規定地價之日起計算。
2. 無移轉於實施工程地區屆滿五年時 依規定實施工程地區，其土地增值稅於工程完成後屆
滿五年時征收之。
• (二) 納稅義務人
1. 土地所有權人 規定地價後十年屆滿，或實施工程地區五年屆滿，而無移轉之土地，其增
值稅向土地所有權人征收之。
2. 典權人 前項土地(指無移轉)設有典權者，其增值稅得向典權人征收之，但於土地回贖時，
出典人應無息償還。
• (三) 現今未實施的原因
1. 土地雖有增值，但未出售移轉，故無實際所得，反而形成額外負擔。
2. 長期持有土地，並非土地投機，反構成懲罰效果。
3. 有迫使土地所有權人出售之疑慮，影響生活秩
序。